

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 104/2530
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทไทยยงอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันขึ้นสองสถาน ต่อสู้ในเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มเติมว่าโจทก์คิดไม่ถูกต้องทั้งอัตราและจำนวน โดยอ้างเหตุที่ขอแก้ไขว่าจำเลยพิมพ์ตกไปจากที่ร่างไว้ ดังนี้เป็นเหตุที่เกิดจากความบกพร่องไม่สนใจของจำเลยเอง มิใช่เหตุที่ไม่อาจรู้หรือเกิดขึ้นภายหลังยื่นคำให้การแล้ว จำเลยไม่ยื่นคำร้องขอแก้ไขก่อนวันขึ้นสองสถานและคดีไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงชอบที่จะยกคำร้องของจำเลยเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 (2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ให้ร่วมกันชำระเงิน ๒,๗๙๖,๔๖๘.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาใด ๆ กับโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันขึ้นสองสถาน จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้องทั้งอัตราดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้รับคำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยแล้วดำเนินการพิจารณาต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันขึ้นสองสถาน เหตุที่ต้องแก้ไขคำให้การจำเลยทั้งสี่อ้างว่าพิมพ์ตกไปจากที่ร่างไว้ ซึ่งเป็นความบกพร่องไม่สนใจของจำเลยทั้งสี่เอง มิใช่เหตุที่ไม่อาจรู้หรือเกิดขึ้นภายหลังยื่นคำให้การแล้ว จำเลยทั้งสี่จึงต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขก่อนวันขึ้นสองสถานแต่ไม่กระทำ ทั้งคดีไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนชอบที่ศาลชั้นต้นจะยกคำร้องของจำเลยทั้งสี่เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง อนุมาตรา ๒

พิพากษากลับ ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น.

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ